

พิจารณาคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๐/๒๕๕๕)

ในการขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ถ้าปรากฏว่าเนื้อที่ทำการรังวัดใหม่แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามใบแจ้งการครอบครอง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เท่าจำนวนเนื้อที่ที่ได้ทำประโยชน์ หากว่าเป็นไปตามมาตรา ๕๙ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๘ ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ กล่าวคือ ต้องปรากฏว่าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตไว้ถูกต้อง โดยไม่มีผู้คัดค้านโต้แย้งสิทธิในที่ดินหรือมีผู้คัดค้านโต้แย้งสิทธิแต่ข้อคัดค้านหรือข้อโต้แย้งสิทธินั้นไม่มีเหตุผลรับฟังได้

กระบวนการในการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นการให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดิน ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ความจริงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นเจ้าของที่ดินในที่ดินที่มีข้อพิพาทเพื่อจะได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในที่ดินที่แท้จริงและถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีอำนาจพิจารณาจากพยานหลักฐานทุกอย่างที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพื่อให้การสั่งการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๐๑ เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา โดยได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวต่อจากมารดาซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้นำหลักฐาน ส.ค. ๑ ของที่ดินแปลงดังกล่าวไปยื่นขอรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) จำนวน ๒ แปลง ตามคำขอที่ ๓๑๐/๔๖ และคำขอที่ ๓๑๑/๔๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ เนื่องจากมีทางหลวงชนบท สายแสวงหา-หนองยาง ตัดผ่านที่ดิน เมื่อช่วงรังวัดได้ทำการรังวัดโดยมีเจ้าของที่ดินข้างเคียงรับรองแนวเขตครบทุกด้าน ผลการรังวัดปรากฏว่าที่ดินตามคำขอที่ ๓๑๐/๔๖ ได้เนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๒ งาน ๔๗ ตารางวา ซึ่งมากกว่าเนื้อที่ตาม ส.ค. ๑ จำนวน ๑๓ ไร่ ๔๕ ตารางวา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศแจกโฉนดที่ดิน ปรากฏว่านาย ช. เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงด้านทิศตะวันตกได้คัดค้านการออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามคำขอที่ ๓๑๐/๔๖ โดยอ้างว่า



การรังวัดได้รู้กล้าที่ดินของตนตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓๘/๑๐๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ทำการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบแนวเขตที่ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓๘/๑๐๓ ที่นาย ข. นำมาคัดค้าน โดยอ้างว่ามีพยานยืนยันได้ว่า นาย ข. มิได้ครอบครองที่ดินในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีขอรังวัด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ และได้นำเอาหลักฐานคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีเคยยื่นตามคำขอที่ ๒๖๒/๒๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วมาประกอบการพิจารณา และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่เป็นที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๐๑ เท่านั้น โดยกันส่วนที่ดินนอก ส.ค. ๑ ดังกล่าวออกทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถออกโฉนดที่ดินตามเนื้อที่ที่รังวัดได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนเนื้อที่ที่ผู้ฟ้องคดีนำสำรวจรังวัดได้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการรังวัดที่ดินตามคำขอที่ ๓๑๐/๔๖ และคำขอที่ ๓๑๑/๔๖ ของผู้ฟ้องคดี ผลการรังวัดปรากฏว่า ได้เนื้อที่มากกว่าเนื้อที่ตามหลักฐานการแจ้งการครอบครอง จึงเป็นกรณีที่เนื้อที่คำนวณได้แตกต่างจากเนื้อที่ตามหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเท่ากับจำนวนเนื้อที่ที่ได้ทำประโยชน์แล้ว แต่ไม่เกินเนื้อที่ที่คำนวณได้ หากว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามมาตรา ๕๙ ตรี^{๒๑} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๘^{๒๒} ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วย

^{๒๑} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๕๙ ตรี ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ถ้าปรากฏว่าเนื้อที่ที่ทำการรังวัดใหม่แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามใบแจ้งการครอบครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ได้เท่าจำนวนเนื้อที่ที่ได้ทำประโยชน์ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

^{๒๒} ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ข้อ ๘ ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ถ้าปรากฏว่า ที่ดินมีอาณาเขต ระยะของแนวเขต และที่ดินข้างเคียงทุกด้านถูกต้องตรงกับหลักฐานการแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ เชื่อได้ว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน แต่เนื้อที่ที่คำนวณได้แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามหลักฐานการแจ้งการครอบครองดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เท่าจำนวนเนื้อที่ที่ได้ทำประโยชน์แล้ว แต่ไม่เกินเนื้อที่ที่คำนวณได้



เงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ กล่าวคือ ต้องปรากฏว่าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตไว้ถูกต้อง โดยไม่มีผู้คัดค้านโต้แย้งสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าว หรือมีผู้คัดค้านโต้แย้งสิทธิแต่ข้อคัดค้านหรือโต้แย้งสิทธินั้นไม่มีเหตุผลรับฟังได้ แต่ปรากฏว่าระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศแจกโฉนดที่ดิน นาย ช. ได้ยื่นคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้นำรังวัดรุกล้ำที่ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓๘/๑๐๓ ของตน จึงเป็นกรณีที่มีการโต้แย้งสิทธิในความเป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามเนื้อที่ที่คำนวณได้ จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ทำการสอบสวนเปรียบเทียบให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับข้อโต้แย้งระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย ช. เสียก่อน เมื่อได้ข้อยุติตามข้อโต้แย้งนั้นเป็นประการใดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตามนัยมาตรา ๖๐^{๒๓} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

สำหรับกระบวนการในการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนั้น เป็นการให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดินในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ความจริงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นเจ้าของที่ดินในที่ดินที่มีข้อพิพาท เพื่อจะได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในที่ดินที่แท้จริงและถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทองทำการสอบสวนเปรียบเทียบ โดยได้ทำการสอบสวนบันทึกถ้อยคำของผู้ฟ้องคดี นาย ช. ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๐๑ ของผู้ฟ้องคดี น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓๘/๑๐๓ คำขอออกโฉนดที่ดินครั้งก่อนของผู้ฟ้องคดีตามคำขอที่ ๒๖๒/๒๖๒ และคำขอที่ ๒๖๓/๒๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และรายงานการรังวัดทั้งสองครั้ง อีกทั้ง ได้สอบถามข้อเท็จจริงจากสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง กรณีจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อนำมาพิสูจน์สิทธิของผู้ฟ้องคดีในที่ดินแปลงที่พิพาท และยังได้ให้โอกาส

ในกรณีที่ระยะของแนวเขตที่ดินผิดพลาดคลาดเคลื่อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เท่าจำนวนเนื้อที่ได้ทำประโยชน์แล้วเมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนทุกด้าน

^{๒๓} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๕

มาตรา ๖๐ ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ถ้ามีผู้โต้แย้งสิทธิกัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดิน แล้วแต่กรณี มีอำนาจทำการสอบสวนเปรียบเทียบ ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ดำเนินการไปตามที่ตกลง หากตกลงกันไม่ได้ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่มีอำนาจพิจารณาสั่งการไปตามที่เห็นสมควร

เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งประการใดแล้วให้แจ้งเป็นหนังสือต่อคู่กรณีเพื่อทราบ และให้ฝ่ายที่ไม่พอใจไปดำเนินการฟ้องต่อศาลภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง

ในกรณีที่ได้ฟ้องต่อศาลแล้ว ให้รอเรื่องไว้ เมื่อศาลได้พิพากษาหรือมีคำสั่งถึงที่สุดประการใด จึงให้ดำเนินการไปตามกรณี ถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนด ก็ให้ดำเนินการไปตามที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งแล้วแต่กรณี

แก่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงและพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจพิจารณาสอบสวนเปรียบเทียบเพื่อพิสูจน์สิทธิในที่ดินที่พิพาท จึงย่อมมีอำนาจพิจารณาจากพยานหลักฐานทุกอย่างที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อให้การสั่งการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายได้ แม้คำขอออกโฉนดที่ดินที่ ๒๖๒/๒๖๒ และคำขอที่ ๒๖๓/๒๖๓ ยังไม่มีการพิสูจน์หลักฐานโดยละเอียด แต่ได้เคยมีการรังวัดแนวเขตที่ดินไปแล้วครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะมีการยกเลิกไปเนื่องจากมีอุปสรรคในการรังวัด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถนำข้อเท็จจริงตามคำขอดังกล่าวมาเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนเปรียบเทียบได้ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดียังได้รวบรวมหลักฐานอีกหลายอย่างมาประกอบการพิจารณาสอบสวนเปรียบเทียบ มิใช่หลักฐานตามคำขอดังกล่าวมาพิสูจน์สิทธิของผู้ฟ้องคดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการสอบสวนเปรียบเทียบแล้วปรากฏว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาขอออกโฉนดที่ดินยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ในส่วนที่รังวัดได้เนื้อที่เพิ่มขึ้นจากแบบแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจทำการสอบสวนเปรียบเทียบและมีอำนาจสั่งการไปตามที่เห็นสมควรตามนัยมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่เป็นที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๐๑ เท่านั้น โดยกันส่วนที่ดินนอกหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองออกก่อน จึงเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๗/๒๕๕๕)

ผู้ที่ครอบครองที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ เมื่อไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดินตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และไม่ปรากฏว่ามีการขอผ่อนผันการแจ้งการครอบครองต่อผู้ว่าราชการจังหวัด จึงถือได้ว่าผู้ครอบครองที่ดินนั้นได้ละสิทธิการครอบครองที่ดินดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ซื้อที่ดินดังกล่าวในฐานะผู้รับโอนย่อมไม่ได้สิทธิในที่ดินนั้นเช่นกัน และเมื่อทางราชการได้ประกาศที่ดินเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ไม่ได้ยื่นคำขอต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ดินดังกล่าว

^{๒๔} พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๕ ให้ผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจ้งการครอบครองที่ดินต่อนายอำเภอท้องที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วรรคสอง (ยกเลิก)

การแจ้งการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่ประการใด



จึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน เนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่ ๕ ตารางวา โดยซื้อมาจากนาย ด. ซึ่งได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และมีสภาพเป็นที่สวนตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ บทที่ ๔๒ ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้จัดแจ้งไว้ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๙๗๙ ว่า ที่ดินข้างเคียงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ที่ดินของผู้ฟ้องคดี) เป็นที่มีการครอบครอง ต่อมา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน เนื่องจากที่ดินดังกล่าวมิได้แจ้งการครอบครองและอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากในการยื่นขอรังวัดออกโฉนดที่ดินพิพาท ผู้ฟ้องคดีได้แสดงหลักฐานโดยชัดแจ้งถึงการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องจากผู้ครอบครองที่ดินเดิมมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ และก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินได้ซื้อจากนาย ด. เป็นที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และนาย ด. ไม่ได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และไม่ได้ขอผ่อนผันการแจ้งการครอบครองต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แม้ที่ดินข้างเคียงตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๙๗๙ ซึ่งออกโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๓ ได้จัดแจ้งที่ดินข้างเคียงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ที่ดินของผู้ฟ้องคดี) เป็นที่มีการครอบครอง ก็เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเขียนข้างเคียงและการรับรองแนวเขตที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ เท่านั้น และทางราชการได้กำหนดแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ไว้โดยเฉพาะ การแจ้งการครอบครองจึงต้องปฏิบัติ



ให้ผู้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงมีอาจถือเอาการแจ้งที่ข้างเคียงดังกล่าวว่าเป็นการแจ้งการครอบครองต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และเจ้าพนักงานที่ดินได้รับแจ้งการครอบครองแล้วได้ และเมื่อทางราชการได้ประกาศให้ที่ดินพิพาทเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ นาย ด. ก็ไม่ได้ยื่นคำขอต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ตามมาตรา ๑๒^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอาจออกโฉนดที่ดินให้ได้ เพราะผลของการไม่แจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) ถือว่านาย ด. (เจ้าของที่ดินเดิม) สละสิทธิครอบครองที่ดิน แม้ต่อมานาย ด. จะขายที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับโอนก็ไม่ได้สิทธิในที่ดิน และไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๔^{๒๖} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อีกทั้ง เมื่อทางราชการประกาศที่ดินเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ย่อมถือว่าผู้ฟ้องคดีครอบครองที่ดินพิพาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลให้ที่ดินแปลงนี้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ และไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามมาตรา ๕๙ ทวิ^{๒๗} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอาจออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งยกเลิกคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

^{๒๕} พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๑๒ บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิ หรือได้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ ให้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ ถ้าไม่ยื่นคำร้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น คำร้องดังกล่าวในวาระหนึ่ง ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ส่งต่อไปยังคณะกรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาตินั้นโดยไม่ชักช้า

ความในวาระหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

^{๒๖} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิครอบครองสืบไปและให้คุ้มครองตลอดถึงผู้รับโอนด้วย

^{๒๗} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๕๙ ทวิ ผู้ซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมีได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตริ ถ้ามีความจำเป็นจะขออออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะราย เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนด แต่ต้องไม่เกินห้าสิบไร่ ถ้าเกินห้าสิบไร่ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามวาระหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย



ที่เห็นชอบกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๘/๒๕๕๕ และที่ อ.๕๙๙/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ๒ ประการ คือ ประการแรก ผู้ขอออกโฉนดที่ดินต้องเป็นบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินให้ได้ และประการที่สอง ที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน ดังนั้น การนำ ส.ค. ๑ สำหรับที่ดินแปลงอื่นมาใช้เป็นหลักฐานการออกโฉนดที่ดิน และการนำใบจองที่ซื้อมาจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จับจองโดยที่ยังไม่ได้รับคำรับรองจากนายอำเภอว่าได้ทำประโยชน์ซึ่งมีผลทำให้ผู้ขอมีใช้ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ขอจึงมีใช้ผู้มีสิทธิที่จะขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายได้ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินรวม ๓ แปลง ได้แก่ แปลงที่ ๑ ที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๓ เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒๕ ตารางวา มีชื่อนาย ง. เป็นผู้แจ้งการครอบครองที่ดิน เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ นาย ง. ได้โอนสิทธิครอบครองให้แก่ผู้ฟ้องคดี แปลงที่ ๒ ที่ดินตามหลักฐานใบจองเลขที่ ๓๔ เนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๗๕ ตารางวา มีชื่อนาย ป. เป็นผู้เข้าครอบครองที่ดิน เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๔ นาย ป. ได้โอนสิทธิครอบครองให้แก่ผู้ฟ้องคดี และแปลงที่ ๓ ที่ดินตามหลักฐานใบจองเลขที่ ๓๖ เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน มีชื่อนาย อ. เป็นผู้เข้าครอบครองที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๕ นาย อ. ได้โอนสิทธิครอบครองให้แก่ผู้ฟ้องคดี ที่ดินทั้ง ๓ แปลงดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินโดยปลูกพืชล้มลุกและไม่ยืนต้น เช่น ต้นมะม่วง และปลูกบ้านอยู่อาศัย ๑ หลัง รวมทั้งเสียภาษีบำรุงท้องที่มาโดยตลอด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานสำหรับที่ดินทั้งสามแปลง แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ในวันทำการรังวัด นายอำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระคัตค้านการรังวัดว่า ที่ดินมีสภาพเป็นที่เนินเขาสูง และไม่เคยเห็นผู้ฟ้องคดีทำประโยชน์ในที่ดิน และเจ้าหน้าที่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งได้ไปร่วมระวางชี้แนวเขตป่าไม้แจ้งว่า ยังไม่ทราบค่าพิกัดและรูปแผนที่ของที่ดิน จึงไม่สามารถรับรองได้ว่า ที่ดินอยู่ในเขตหรือนอกเขตป่าไม้ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอได้ เนื่องจากตำแหน่งที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินไม่ตรงกับหลักฐาน ส.ค. ๑



และหลักฐานใบจองมีชื่อผู้ครอบครองที่ดินไม่ตรงกับชื่อผู้ถือสิทธิตามใบจอง จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายได้ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งยกเลิกคำขออออกโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ที่ดินทั้งสามแปลงไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันหรือแทนกันออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๓ และใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินทั้งสามแปลง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ๒ ประการ ประการที่หนึ่ง ผู้ขออออกโฉนดที่ดินเป็นบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินให้ได้หรือไม่ ประการที่สอง ที่ดินที่ขออออกโฉนดที่ดินมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามผลการสอบสวนของคณะทำงานซึ่งได้ตรวจสอบระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจังหวัดนครนายก มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ ระวาง ๕๒๓๗ III ๔๐๗๖, ๕๒๓๗ IV ๔๐๗๘ ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และระวางขยายภาพถ่ายทางอากาศ (น.ส. ๓ ก.) มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (โดยประมาณ) ระวาง ๕๒๕๓ IV แผ่นที่ ๕๕ ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ แสดงตำแหน่งบริเวณที่ทำการรังวัดออกโฉนดที่ดิน (โดยประมาณ) ตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๓ ใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ อำเภอมะนังนครนายก จังหวัดนครนายก และรูปถ่ายสภาพที่ดินบริเวณที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๓ ใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ ในวันออกไปดูสภาพที่ดินเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และระวางแผนที่ ๕๒๓๗ IV จังหวัดนครนายก และระวางแผนที่ จังหวัดนครนายก มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ ระวาง ๕๒๓๗ IV ๔๐๗๘ ซึ่งแสดงแนวเขตป่าไม้ถาวรและป่าสงวนแห่งชาติซึ่งตรวจสอบความถูกต้องแล้ว สรุปว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายโดยอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๓ เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒๕ ตารางวา ซึ่งมีชื่อนาย ง. เป็นผู้แจ้งการครอบครองที่ดินเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ผลการรังวัดได้เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๙๔ ตารางวา สภาพที่ดินที่ขอรังวัดเป็นเนินเขาสูง ระยะไม่ตรงตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ข้างเคียงด้านทางหลวงชนบทสายเขาทุเรียน-เขาน้อย ครอบครองแนวเขต เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่มาระวังชี้แนวเขต ผู้ปกครองท้องที่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระคัดค้านการรังวัด เนื่องจากสภาพที่ดินเป็นเขาสูง และไม่เคยเห็นผู้ฟ้องคดีทำประโยชน์ในที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตรวจสอบแล้ว ที่ดินเกือบทั้งแปลงคาบเกี่ยวกับเขตป่าไม้



ถาวร ข้างเคียงเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับหลักฐาน ส.ค. ๑ คือ ทิศเหนือ เดิมแจ้งจดนายนาย ว. รั้งวัดใหม่จดทางหลวงชนบทสายเขาทุเรียน-เขาน้อย ทิศใต้ เดิมจดเขาทุเรียน รั้งวัดใหม่จดเขาทุเรียน ทิศตะวันออก เดิมจดนายนาย ว. รั้งวัดใหม่จดเขาทุเรียน และทิศตะวันตก เดิมจดเขาร้าง รั้งวัดใหม่จดทางหลวงชนบทสายเขาทุเรียน-เขาน้อย และเลขที่ดิน ๘๒ นอกจากนี้ เจ้าของที่ดินซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอรั้งวัดออกโฉนดที่ดินและเป็นผู้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของที่ดินแปลงดังกล่าว ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการทั้งสองคณะว่า ที่ดินบริเวณที่ทำการรั้งวัดออกโฉนดที่ดินเดิมเป็นของนาย ป. ไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน มีใช้ที่ดินของนาย ง. แต่อย่างไร อีกทั้ง นาง จ. บุตรของนาย ง. ให้ถ้อยคำยืนยันว่า ที่ดินบริเวณที่ทำการรั้งวัดเป็นที่ดินของนาย ป. จึงรับฟังได้ว่า ที่ดินบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีนำรั้งวัดออกโฉนดที่ดินมีใช้ที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๓ กรณีจึงเป็นการนำ ส.ค. ๑ สำหรับที่ดินแปลงอื่นมาใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะมีสิทธิขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายได้ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

สำหรับที่ดินตามหลักฐานใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๕ โดยใบจองเป็นหลักฐานที่ออกให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะและได้รับการคัดเลือกให้เข้ายึดถือครอบครองที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง เพื่อยุอาศัยหรือประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นการชั่วคราว โดยบุคคลที่ได้รับใบจองจะต้องเริ่มทำประโยชน์ที่ดินภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ได้รับใบจอง และจะต้องทำประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ได้รับใบจองหรือภายในกำหนดเวลาการทำประโยชน์ตามที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติพิจารณากำหนด หากบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจสั่งให้บุคคลนั้นออกไปจากที่ดินนั้นได้ และนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ให้บุคคลนั้นขาดสิทธิอันจะพึงได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑^{๒๘} มาตรา ๒๗^{๒๙} มาตรา ๓๒^{๓๐} และมาตรา ๓๓^{๓๑} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับระเบียบ

๒๘-๓๑ ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้

ชลฯ

ชลฯ

“ใบจอง” หมายความว่า หนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราว

ชลฯ

ชลฯ

มาตรา ๒๗ นอกจากที่ดินที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐนำไปจัดตามกฎหมายอื่นแล้ว อธิบดีมีอำนาจจัดที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง ให้ราษฎรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหาเลี้ยงชีพได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งให้รวมถึงรายการดังต่อไปนี้ด้วย คือ

(๑) จำนวนที่ดินที่จะแบ่งให้ครอบครอง

(๒) หลักเกณฑ์สอบสวนคัดเลือกผู้เข้าครอบครอง



ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น ที่ดินตามหลักฐานใบจองดังกล่าวจึงยังคงมีสถานะเป็นที่ดินของรัฐ นอกจากนี้ ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจองดังกล่าวจะโอนไปยังบุคคลอื่นไม่ได้ หากยังไม่ได้รับคำรับรองจากนายอำเภอว่าได้ทำประโยชน์แล้ว เว้นแต่จะตกทอดทางมรดก ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง^{๓๑} แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิใช่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ายึดถือครอบครองที่ดินของรัฐตามหลักฐานใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้รับโอนที่ดินดังกล่าวโดยซื้อมาจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จับจองก็ตาม ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจยกข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นข้ออ้างต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อให้ออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายโดยอาศัยหลักฐานใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ทั้งนี้ เนื่องจากที่พิพาทตามหลักฐานใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ ยังคงมีสถานะเป็นที่ดินของรัฐ และต้องห้ามมิให้โอนไปยังบุคคลอื่น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะมีสิทธิขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายโดยอาศัยหลักฐานใบจองดังกล่าวได้ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เช่นกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๗/๒๕๕๕)

(๓) วิธีที่ผู้เข้าครอบครองพึงปฏิบัติ

(๔) หลักเกณฑ์การขอใช้พื้นที่ได้ลงไปในที่ดินนั้น และการเรียกค่าธรรมเนียมบางอย่าง

(๕) กิจการที่จำเป็นสำหรับการจัดแบ่งที่ดิน

ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และเงื่อนไขของคณะกรรมการ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๒ บุคคลใดเข้าครอบครองที่ดินตามนัยแห่งบทบัญญัติมาตรา ๓๐ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการ อธิบดีมีอำนาจสั่งให้บุคคลนั้นออกไปจากที่ดินนั้นได้ และนับตั้งแต่วันได้รับคำสั่งให้บุคคลนั้นขาดสิทธิอันจะพึงได้ตามระเบียบข้อบังคับทั้งหลายทันที

ถ้าบุคคลนั้นไม่พอใจคำสั่งดังกล่าวในวรรคก่อน ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง แต่ถ้าวุฒิสภามีมติวินิจฉัยสั่งการภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันได้รับอุทธรณ์ให้ถือว่ารัฐมนตรีสั่งให้มีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นต่อไป แต่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และเงื่อนไขของคณะกรรมการตามเดิม

คำสั่งของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด

มาตรา ๓๓ ในเขตท้องที่ใดที่คณะกรรมการยังมีได้ประกาศเขตสำรวจที่ดินตามความในหมวดนี้ก็ดี หรือในกรณีสภาพของที่ดินเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยก็ดี ราษฎรจะขออนุญาตจับจองที่ดินได้โดยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตแล้ว ก็ให้ออกใบจองให้ต่อไป

^{๓๒} พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๗

มาตรา ๘ การพิจารณาว่าที่ดินได้ทำประโยชน์แล้วหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง

ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจอง แต่ยังไม่ได้รับคำรับรองจากนายอำเภอว่าได้ทำประโยชน์แล้ว ผู้ได้รับอนุญาตจะโอนไปไม่ได้เว้นแต่จะตกทอดโดยทางมรดก



การแจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน นั้น กฎหมายกำหนดให้ผู้แจ้งการครอบครองต้องเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วย ดังนั้น การที่ผู้แจ้งการครอบครองได้แจ้งการครอบครองโดยรวมเอาที่ดินที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์ไปด้วย จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ที่รับโอนที่ดินมาจากบุคคลที่แจ้งการครอบครองที่ดินของผู้อื่น ย่อมได้รับโอนสิทธิและหน้าที่เท่าที่มีอยู่ของผู้โอนการครอบครองเท่านั้น กรณีจึงถือไม่ได้ว่า ผู้รับโอนเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องจากผู้แจ้งการครอบครองเดิมตามมาตรา ๒๗ ตรี วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น ผู้รับโอนจึงไม่อาจนำหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ได้มานั้นมาขอออกโฉนดที่ดินได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยใช้หลักฐานใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน (ส.ค. ๒) เลขที่ ๔๔ เนื้อที่ประมาณ ๕๔ ไร่ มีชื่อนาง ค. เป็นผู้แจ้งเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มาโดยการซื้อจากนาย ม. จำนวน ๕ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา ในราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีหลักฐานเป็นสัญญาซื้อขายที่ดิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือชี้แจงให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากที่ดินบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีขอรังวัดออกโฉนดที่ดินนั้น เดิมนาง ค. ได้แจ้งการครอบครองไว้และให้ถ้อยคำว่ามีสาเหตุที่ไม่ได้นำรังวัดออกเป็น น.ส. ๓ ก. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ หมุดทั้งแปลง เพราะที่ดินยังมีสภาพเป็นที่ป่า ทำประโยชน์ในที่ดินได้ไม่เต็มเนื้อที่ตามที่แจ้งการครอบครอง ดังนั้น การที่นาง ค. แจ้งการครอบครองโดยเอาที่ดินที่ตนไม่ได้ทำประโยชน์รวมไปด้วยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับนาย ม. ได้ที่ดินแปลงนี้มาจากนาง ค. โดยการแจ้งการครอบครอง ซึ่งการแจ้งการครอบครองโดยปราศจากความยินยอมและสมัครใจจากผู้แจ้งการครอบครองไม่ถือเป็นผู้ครอบครองต่อเนื่องจากผู้ครอบครองเดิมตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงไม่อาจออกโฉนดที่ดินได้ตามมาตรา ๕๙ ทวิ ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินส่วนดังกล่าวจากนาย ม. จึงไม่อาจนำหลักฐาน ส.ค. ๒ มาเป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินได้เช่นกัน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นพ้องกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินแปลงนี้เดิมนาง ค. ได้ครอบครองโดยไม่มีหลักฐานใด ๆ ต่อมา นาง ค. ได้แจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน (ส.ค. ๒) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ เนื้อที่ประมาณ ๕๔ ไร่ หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีการนำเดินสำรวจที่ดิน และได้รับ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๐๔ เนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา โดยนาง ค. ไม่ได้นำ ส.ค. ๒ เลขที่ ๔๔ ไปเป็นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว อีกทั้ง ไม่ได้นำเดินสำรวจเพื่อออกเอกสารสิทธิในที่ดินหมดทั้งแปลง เพราะที่ดินเป็นป่าทำประโยชน์ในที่ดินไม่หมด ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ นาง ค. ได้ขอรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าว ได้เนื้อที่ทั้งหมด ๔๔ ไร่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวา คงเหลือที่ดินอีกประมาณ ๑๐ ไร่ ที่ยังไม่ได้นำเดินสำรวจออกเอกสารสิทธิ จึงเห็นได้ว่า การที่ นาง ค. ให้ถ้อยคำที่ว่าที่ดินแปลงที่เหลือยังเป็นป่าทำประโยชน์ในที่ดินไม่หมด เมื่อนาง ค. แจ้งการครอบครอง ส.ค. ๒ โดยรวมเอาที่ดินที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์ไปด้วย ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินเท่านั้นจึงจะมีสิทธิแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๒๗ ตรี^{๓๓} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินแปลงนี้มาจากนาย ม. โดยเป็นที่ดินที่นาย ม. แย่งการครอบครองที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวจากนาง ค. โดยนาย ม. ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารสิทธิในที่ดินสำหรับที่ดินแปลงดังกล่าว จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินแปลงที่เหลือนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จากนาย ม. เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา และครอบครองทำประโยชน์เรื่อยมา โดยที่การได้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมาเป็นการครอบครองต่อเนื่องจากการแย่งการครอบครองของนาย ม. ผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับโอนสิทธิและหน้าที่เท่าที่มีอยู่ของนาย ม. ผู้โอนการครอบครองเท่านั้น กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องจากนาง ค. ผู้ครอบครองเดิม ตามมาตรา ๒๗ ตรี วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมาย

^{๓๓} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๒๗ ตรี เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นของการสำรวจตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมีได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือผู้ซึ่งรอคำสั่งผ่อนผันจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๒๗ ทวิ แต่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินนั้นติดต่อกันจนถึงวันทำการสำรวจจริงวัดหรือพิสูจน์สอบสวน ถ้าประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น ให้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ ถ้ามิได้แจ้งการครอบครองภายในกำหนดเวลาดังกล่าว แต่ได้มานำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจจริงวัดตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนด ให้ถือว่ายังประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย



ที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจนำหลักฐาน ส.ค. ๒ ของนาง ค. มายื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินดังกล่าวได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว อันจะมีสิทธิขอให้ออกโฉนดที่ดินได้ตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖^{๓๔} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ อีกทั้ง ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๑ โดยผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินแปลงพิพาทภายหลังพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับแล้ว กรณีของผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถออกโฉนดที่ดินซึ่งไม่มีหลักฐานในที่ดินได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่ออกโฉนดที่ดินตามคำขอร้องว่าออกโฉนดที่ดินให้ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕/๒๕๕๖)

การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมีคำสั่งยกเลิกใบไต่สวน (น.ส. ๕) เพื่อขอออกโฉนดที่ดินโดยระบุเหตุผลว่า ที่ดินดังกล่าวมีความลาดชันเกินร้อยละ ๓๕ อยู่ในเขตเขา แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินมีส่วนที่มีความลาดชันเกินร้อยละ ๓๕ อยู่ประมาณร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ราบที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ ๓๕ ดังนั้น คำสั่งที่ให้ยกเลิกใบไต่สวนจึงเป็นคำสั่งที่วางอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย โดยมีได้แจ้งการครอบครองที่ดิน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๔๙ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา ด้วยตนเองเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๔๙ ไร่ ๒ งาน ๘๓ ตารางวา และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๓๘ ไร่ ๓ งาน ๑๘ ตารางวา โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวมาจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมที่ดินได้ออกประกาศเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๙ ทวิ

^{๓๔} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๑๖ ในกรณีออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินยื่นคำขอตามแบบ น.ส. ๑ ข. ทำয়กฎกระทรวงนี้ และให้นำข้อ ๗ (๒) ข้อ ๑๐ (๒) และ (๓) ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนของรัฐบาล ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินและได้นำเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดเดินสำรวจที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ครอบครองและทำประโยชน์ดังกล่าว ระหว่างการดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม กองแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ทำการตรวจสอบปรากฏว่า พื้นที่ที่ขอให้ตรวจสอบบางส่วน อยู่นอกเขตป่าไม้ถาวร ซึ่งยังไม่เคยมีการสำรวจจำแนกประเภทที่ดินมาก่อน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๓ (พื้นที่น้ำเงิน) บางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร “ป่าแม่มะ-แม่มา” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๓ (พื้นที่ไม่ได้หมายเลข) และบางส่วนอยู่ในเขต ป่าไม้ถาวร “ป่าแม่มะ-แม่มา” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๖ (พื้นที่เขียว) ส่วนความลาดชันของพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ ๓๕ อยู่ในเขตเขา และไม่ถึง ร้อยละ ๓๕ อยู่ทั้งในเขตเขาและนอกเขตเขา แต่ในการแจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวปรากฏว่า หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ แจ้งผู้อำนวยการ ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงรายเฉพาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ที่ขอให้ตรวจสอบว่า อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่ โดยมีได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความลาดชันของพื้นที่ที่ขอให้ ตรวจสอบ ต่อมา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดี ทั้งสามว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามขอออกโฉนดที่ดินมีความลาดชันเกินร้อยละ ๓๕ อยู่ในเขตเขา ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ตามข้อ ๑๔ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกใบไต่สวน (น.ส. ๕) ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีหนังสืออุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าว และขอให้ออกโฉนดที่ดินในส่วนที่เป็นที่ราบตามที่หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน เชียงรายไปทำการสำรวจ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้พิจารณาอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามแล้ว เห็นด้วยกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ทั้งสาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และขอให้ออกโฉนดที่ดินในส่วนที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ ๓๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผลการตรวจสอบของกองแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน ปรากฏว่า พื้นที่ ที่ขอให้ตรวจสอบบางส่วนอยู่นอกเขตป่าไม้ถาวร และบางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร โดยพื้นที่ ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ ๓๕ อยู่ในเขตเขา และพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่ถึงร้อยละ ๓๕ อยู่ทั้งในเขตเขาและนอกเขตเขา แต่หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ แจ้งผลการตรวจสอบเฉพาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ที่ขอให้ตรวจสอบว่าอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร หรือไม่ โดยมีได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความลาดชันของพื้นที่ที่ขอให้ตรวจสอบ จึงเป็นการแจ้ง



ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการตรวจสอบที่ดินที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งให้ยกเลิกใบไต่สวน (น.ส. ๕) ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม โดยอ้างถึงหนังสือของหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายดังกล่าว และระบุเหตุผลในการยกเลิกใบไต่สวน (น.ส. ๕) ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีความลาดชันเกินร้อยละ ๓๕ อยู่ในเขตเขา ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะขออนุญาตที่ดินได้ตามข้อ ๑๔ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ทั้งที่หนังสือของหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ มิได้ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความลาดชันของพื้นที่ที่ขอให้ตรวจสอบว่ามีความลาดชันเกินร้อยละ ๓๕ แต่อย่างใด อีกทั้ง ผลการตรวจสอบของกองแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน ก็ไม่ปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีความลาดชันเกินร้อยละ ๓๕ และอยู่ในเขตเขา ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ทั้งแปลงแต่อย่างใด นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏอีกว่า ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ได้มีหนังสือถึงหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการสำรวจพื้นที่จริง เพื่อสำรวจพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่ถึงร้อยละ ๓๕ เพื่อจะได้นำไปเป็นหลักฐานในการขออนุญาตที่ดินต่อไป ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ที่ดินแปลงของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นพื้นที่ราบร้อยละ ๗๕ ถึง ๘๐ มีความลาดชันไม่ถึงร้อยละ ๓๕ ส่วนพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ ๓๕ มีประมาณร้อยละ ๒๐ ของที่ดินทั้งหมด และอยู่นอกเขตป่าไม้ถาวร ปรากฏตามหนังสือของหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ ที่แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามต่อผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงราย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบผลการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบที่จะดำเนินการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นที่ดินที่มีความลาดชันน้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ซึ่งสามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้หรือไม่ และมากนักน้อยเพียงใด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการดังกล่าว กลับมีความเห็นเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ยกเลิกใบไต่สวน (น.ส. ๕) ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากวางอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ยกเลิกใบไต่สวนของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และเพิกถอนคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการพิจารณาออกโฉนดที่ดินในส่วนที่ไม่ต้องห้ามการออกโฉนดที่ดิน ตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๓/๒๕๕๖)



๓.๑.๒ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินภายในระยะเวลาอันสมควร

กรณีการขออนุญาตออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อทำการรังวัดใหม่แล้วปรากฏว่า เนื้อที่แตกต่างไปจากเนื้อที่ ตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) กฎหมายกำหนดเพียงให้เป็นดุลพินิจของ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะใช้ดุลพินิจออกโฉนดที่ดินตามเนื้อที่ที่ทำประโยชน์แล้วเท่านั้น ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่อาจกำหนดให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินต้องแสดง ความยินยอมกันส่วนที่ดินส่วนที่เกินจากแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ออกจาก เนื้อที่ดินที่ทำการรังวัดใหม่ได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๔ จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ ๔๐ ไร่ ตามคำขอลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖ ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผลการรังวัดปรากฏว่า ผู้มีสิทธิในที่ดินแปลงข้างเคียงไม่คัดค้าน ที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ระบุทิศที่แจ้งถูกต้องตามตำแหน่งที่ดินที่ขออนุญาตออกโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ ข้างเคียงแล้วตรงกับ ส.ค. ๑ ที่แจ้งไว้ และผู้ปกครองท้องที่ซึ่งร่วมตรวจสอบแนวเขต ได้ลงชื่อ รับรองแนวเขตที่ดินถูกต้องครบถ้วนทุกด้าน ไม่เป็นที่หลงหวงห้ามหรือที่สาธารณประโยชน์ แต่อย่างใด และผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองและทำประโยชน์เต็มพื้นที่แล้ว แต่จากผลการรังวัด โดยวิธีแผนที่ชั้นสอง ใช้กล้องวัดมุม คำนวณค่าพิกัดฉาก ขึ้นรูปแผนที่ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ ได้เนื้อที่ ๙๗ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา มากกว่าที่แจ้งไว้ตามหลักฐาน ส.ค. ๑ จำนวน ๕๗ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา และผลจากการตรวจสอบแผนที่ (ร.ว. ๙) ไม่ทับที่ดินแปลงข้างเคียง ที่หลงหวงห้าม หรือที่สาธารณประโยชน์แต่อย่างใด แม้ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตดำเนินการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แต่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ไม่มีเหตุคัดค้านว่ามีสิทธิในที่ดินนั้นดีกว่าผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ที่ดินแปลงที่ขออนุญาตออกโฉนดที่ดินบางส่วนเป็นที่นาตรงตามที่แจ้งไว้ใน ส.ค. ๑ แต่มีบางส่วนด้านทิศใต้เป็นป่าโปร่ง น่าเชื่อว่าเป็นที่ดินนอกหลักฐาน ส.ค. ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีเพื่อให้กันส่วนที่ดินที่เป็นที่นอกหลักฐาน ส.ค. ๑ ออก เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง จึงไม่ไปติดต่อดำเนินการกันส่วนที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ดำเนินการ ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเต็มพื้นที่



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินครั้งนี้ปรากฏว่า ที่ดินไม่ทับที่ดินแปลงข้างเคียง ที่หลวงหวงห้าม หรือที่สาธารณประโยชน์ ถูกต้องตามตำแหน่งที่ดินที่ขออนุญาตที่ดิน เจ้าของผู้มีสิทธิในที่ดินแปลงข้างเคียงไม่มีการคัดค้าน และผู้ปกครองท้องที่ได้ร่วมตรวจสอบแนวเขต นำรังวัดปักหลักเขตที่ดินและได้ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินถูกต้องครบถ้วนทุกด้าน ทำให้เชื่อว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๔ และแม้ว่าผลการตรวจสอบจากรูปแผนที่ระบบ UTM หมายเลขระวาง ๕๕๔๓ I ๘๐๒๒ จะปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตดำเนินการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แต่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีก็ไม่มีข้อทักท้วงในการขออนุญาตที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิขออนุญาตที่ดิน และที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผลการรังวัดที่ดินได้เนื้อที่เกินกว่าที่แจ้งไว้ในหลักฐาน ส.ค. ๑ มาก โดยมีระยะคลาดเคลื่อนจากที่ระบุใน ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๔ ทุกด้าน กรณีจึงเป็นเรื่องระยะของแนวเขตที่ดินผิดพลาดคลาดเคลื่อนตามข้อ ๘ วรรคสอง ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกโฉนดที่ดินเท่าจำนวนเนื้อที่ที่ทำประโยชน์แล้ว การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบระวางรูปถ่ายทางอากาศซึ่งถ่ายไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งปรากฏว่าที่ดินบางส่วนเป็นที่นาตรงตามที่แจ้งไว้ใน ส.ค. ๑ แต่มีบางส่วนทางด้านทิศใต้เป็นป่าโปร่ง น่าเชื่อว่าเป็นที่ดินนอกหลักฐาน ส.ค. ๑ ก็เป็นข้อเท็จจริงซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องนำไปประกอบการพิจารณาร่วมกับรายงานผลการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินให้เป็นไปตามที่มาตรา ๕๙ ทรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อ ๘ ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) กำหนดไว้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีกันส่วนที่ดินที่เป็นที่นอกหลักฐาน ส.ค. ๑ ออกจากที่ดินที่ได้ทำการรังวัดไว้ เพื่อจะได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามเนื้อที่ที่ระบุไว้ในหลักฐาน ส.ค. ๑ แม้จะเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถออกโฉนดที่ดินให้ได้ตามแนวทางปฏิบัติของกรมที่ดิน แต่มาตรา ๕๙ ทรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และข้อ ๘ ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะใช้ดุลพินิจออกโฉนดที่ดินตามเนื้อที่ที่ทำประโยชน์แล้ว โดยมิได้กำหนดให้ต้องแสดงความยินยอมกันส่วนที่ดินนอกจากเนื้อที่ดินที่ทำการรังวัดได้ก่อน จึงยังไม่อาจฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่



ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่บัญญัติแห่งกฎหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น กำหนดให้ต้องปฏิบัติ พินิจพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประมวลกฎหมายที่ดินและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๖๔๑/๒๕๕๖)

๓.๒ กรณีโต้แย้งเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๓.๒.๑ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง

การโต้แย้งสิทธิในที่ดินระหว่างคู่กรณี และนำไปสู่การสอบสวน เปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน นั้น ผู้โต้แย้งคัดค้านจะต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน และอาจขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นได้ สำหรับที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และยังมีได้มีการออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในที่ดินนั้น ให้แก่บุคคลใด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมย่อมเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลที่ดินดังกล่าว และเป็นผู้มีสิทธิคัดค้านการขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น

การขึ้นทะเบียนศาสนสมบัติของวัดเป็นเพียงการลงทะเบียนทรัพย์สินของวัดไว้เป็นหลักฐานตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ประกอบกับข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มิใช่การได้มาซึ่งที่ดินของวัดที่จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งอยู่ที่หมู่ ๖ และหมู่ ๑๒ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ก่อนประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิทำกินชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สทก. ๑) เป็นเวลา ๕ ปี หลังจากนั้น ได้มีการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน และกรมป่าไม้ได้ส่งมอบพื้นที่ให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อมา นายอำเภอเมืองพะเยามีหนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาขอขึ้นทะเบียนที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินของวัดดงพระเจ้าซึ่งเป็นวัดร้างตกสำรวจ พร้อมกับมอบให้ศึกษาธิการอำเภอเมืองพะเยา



โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้รับผิดชอบให้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในระหว่างนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยาเพื่อขอเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ พร้อมทั้งมีคำขอคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่รับคำขอคัดค้านการออกโฉนดที่ดินวัดดงพระเจ้า (ร้าง) ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาสอบสวนเปรียบเทียบ แต่จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ตรวจสอบสถานะและขอบเขตเนื้อที่ของวัดดงพระเจ้า และเพิกถอนการจดทะเบียนวัดร้าง (วัดดงพระเจ้า) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การโต้แย้งสิทธิในที่ดินระหว่างคู่กรณีและนำไปสู่การสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนั้น จะต้องปรากฏว่าเป็นการโต้แย้งคัดค้านการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยที่คู่กรณีต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของในที่ดิน หมายถึงผู้โต้แย้งคัดค้านจะต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน และอาจขอหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นได้ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิทำกินชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อต่อมาได้มีการประกาศให้เขตท้องที่อำเภอเมืองพะเยาเป็นเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยที่ดินพิพาทอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อขอยก ส.ป.ก. ๔-๐๑ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมยอมเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลที่พิพาท ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่ามีการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดดงพระเจ้า (ร้าง) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายและมีอำนาจคัดค้านการออกโฉนดที่ดินกรณีนี้ คือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หากใช่เป็นผู้ฟ้องคดีที่จะอ้างสิทธิครอบครองตามหนังสืออนุญาตให้ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิทำกินชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือสิทธิในการยื่นขอยก ส.ป.ก. ๔-๐๑ จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาท และไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคู่กรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินนี้ที่อาจขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงพิพาทได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่คู่กรณีที่สามารถเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับคำคัดค้านออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับการขึ้นทะเบียนวัดดงพระเจ้า (ร้าง) ของผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐ คณะสงฆ์และสภาตำบลได้มีการสำรวจวัดตงพระเจ้า (ร้าง) โดยมีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๑ ตารางวา ทิศเหนือยาว ๗๕ วา จดเขตป่าสงวน หมู่ที่ ๖ ตำบลแมกกา ทิศใต้ ยาว ๗๕ วา จดเขตป่าสงวน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแมกกา ทิศตะวันออก ยาว ๑๔๐ วา ติดถนนพหลโยธิน และทิศตะวันตก ยาว ๑๔๐ วา จดเขตป่าสงวน หมู่ที่ ๖ ตำบลแมกกา โดยมีซากอิฐโบราณกระจายอยู่ทั่วบริเวณ และมีพระพุทธรูปหินทราย ทั้งนี้ ตามแบบทะเบียนวัดร้าง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และได้มีการสอบปากคำของราษฎร สรุปยืนยันได้ว่า ที่ดินแปลงนี้เคยมีสภาพเป็นวัดในอดีต แต่ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง ซึ่งอำเภอเมืองพะเยาได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาว่าเห็นสมควรขึ้นทะเบียนที่ดินแปลงนี้ไว้เป็นวัดร้างเป็นศาสนสมบัติต่อไป ประกอบกับบันทึกของเจ้าคณะตำบลแมกกา ได้บันทึกว่าวัดตงพระเจ้า (ร้าง) เคยเป็นที่สาธารณะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี คือมีพระพุทธรูปหินทรายปรากฏอยู่เป็นจำนวนมาก แต่อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ (พระเศียรและพระกรหัก) ปัจจุบันวัดตงพระเจ้า (ร้าง) ได้มีผู้เข้าไปครอบครองทำประโยชน์อยู่แต่ยังไม่ได้เอกสารสิทธิในที่ดิน ส่วนพระพุทธรูปหินทรายที่พบอยู่ ณ บริเวณวัดนั้น ได้เก็บรวบรวมไว้ ณ วัดศรีอุโมงค์คำ (วัดสูง) เพราะกลัวว่าจะถูกลักลอบนำไปขายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของชาวบ้าน ข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อเท็จจริงที่ควรเชื่อได้ว่า ที่ดินผืนดังกล่าวเป็นที่วัดร้าง และโดยที่การขึ้นทะเบียนศาสนสมบัติของวัดเป็นเพียงการลงทะเบียนทรัพย์สินของวัดไว้เป็นหลักฐานตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ประกอบกับข้อ ๑^{๓๕} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแตกต่างกับการได้มาซึ่งที่ดินของวัดตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง^{๓๖} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำที่ดินดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นที่วัดร้าง จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๒/๒๕๕๕)

^{๓๕} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕

ข้อ ๑ การได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด ให้ลงทะเบียนทรัพย์สินของวัดไว้เป็นหลักฐาน และเมื่อต้องจำหน่ายทรัพย์สินนั้นไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้จำหน่ายออกจากทะเบียนนั้น โดยระบุเหตุแห่งการจำหน่ายไว้ด้วย

การได้มาซึ่งที่ดินหรือสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน เมื่อได้จดทะเบียนการได้มาตามกฎหมายแล้ว สำหรับวัดในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ให้ส่งหลักฐานการได้มาไปเก็บรักษาไว้ที่กรมการศาสนา สำหรับวัดในเขตจังหวัดอื่น ให้ส่งไปเก็บรักษาไว้ ณ ที่ทำการศึกษาริการจังหวัดนั้น

^{๓๖} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๘๔ การได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาทพลวงโรมันคาทอลิก มูลนิธิเกี่ยวกับคริสต์จักร หรือมัสยิดอิสลาม ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี และให้ได้มาไม่เกิน ๕๐ ไร่

